

纳雍县人民政府

纳雍县人民政府办公室 政务 www.gznayong.gov.cn

搜索热词:

政府工作报告

脱贫攻坚

纳雍

首页

新闻动态

政务公开

解读回应

互动交流

在线服务

政府数据

珙桐纳雍

当前页面： 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 灾害事故救援

索引号：000014349/2026-578357

信息分类：灾害事故救援

发布机构：纳雍县应急管理局

发文日期：2026-05-13 15:43

文号：

是否有效：是

名称：贵州兴腾矿业有限公司“12•16”边坡坍塌事故调查报告

贵州兴腾矿业有限公司“12•16”边坡坍塌事故调查报告

来源：纳雍县应急管理局 发布日期：2026-05-13 15:43 浏览量：165次

贵州兴腾矿业有限公司“12•16”边坡坍塌事故已调查结束，纳雍县人民政府以《纳雍县人民政府关于对贵州兴腾矿业有限公司“12•16”边坡坍塌事故的批复》（纳府函〔2026〕45号）批复结案。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的予以公布，接受社会监督。

贵州兴腾矿业有限公司“12•16”边坡坍塌事故调查报告

2025年12月16日13时10分许，贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目中，发生边坡坍塌，造成1名挖掘机操作员受伤，经纳雍县人民医院120急救医生在事故现场抢救无效死亡，直接经济损失190.8万元。

2025年12月18日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，纳雍县人由县委常委、常务副县长为组长，相关副县长、县应急管理局局长为副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会派员参加的事故调查组，并邀请县入，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证和科学分析，现已查清事过、原因和性质，并针对调查中发现的问题提出了防范措施建议。

一、事故发生单位等有关情况

（一）贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目基本情况

贵州兴腾矿业有限公司为提升企业本质安全水平与员工综合素养，拟建纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井职工培训中心，由于该职工培训中心地面塌陷、地裂缝及地面沉降等不良地质现象，为保证建设项目的质量、安全，2025年8月16日，贵州兴腾矿业有限公司委托贵州有色地质遵义勘测队业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用进行处置方案编制，2025年8月，贵州有色地质遵义勘测队业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案编制完成，2025年9月22日，该方案通过专家评审明确贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目存在地质灾害治理的特性，采用“剥挖回填法”进行治理；治理过程中，规划设计正负零以上的永久性不稳定斜坡，采用“分级放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼防治措施；不稳定斜坡工程按逆作法进行施工，分级、分段开挖，每8m高度设置2.0m宽的马道，坡面护坡处理，每级开挖深度不得高于设置的锚杆严禁超挖；遵循自上往下施工，上排锁定后，再施工下一排；周围开挖边界以外地表1.5m范围内均应采用砼封闭，避免漏水、防止地表水体渗水进入，开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取临时排水措施；明确应进行施工监测，设计“共需布置14个变形观测点、2个基准点，采用徕卡NoveTS50监测”治理工程项目级别为一级，施工资质为甲级。

（二）项目参建单位基本情况

1.建设单位：贵州兴腾矿业有限公司，统一社会信用代码：9*****H，法定代表人：吴某场，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年4月29日，营业期限：长期，注册资本：伍佰万元整，住所：贵州省毕节市纳雍县勺窝镇没天地社区李家寨组，经营范围：烟煤和无烟煤的销售、运输。持有贵州省能源局核发的《安全生产许可证》，编号：（黔）MK安许证字〔3**4〕，许可范围：煤炭开采，有效期：2024年1月5日至2027年1月4日。持有贵州省自然资源厅核发的《采矿许可证》，证书编号：C*****4，开采矿种：煤，开采方式：地下开采，有效期：2019年6月至2029年5月。

2025年10月9日，贵州兴腾矿业有限公司与广东东侨建筑工程有限公司签订《边坡治理及土石方开挖回填施工合同》。2025年10月10日，贵州兴腾矿业有限公司明确副总经理何某明全面负责贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目工程。何某明为组长，任某春、龙某苗、滕某成、阳某佑、阳某元、张某为成员的安全管理小组负责该工程项目施工现场的安全管理工作。

2.施工单位：广东东侨建筑工程有限公司，统一社会信用代码：9*****7，法定代表人：杜某禹，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2022年3月24日，营业期限：2022年3月24日至长期，注册资本：伍佰万元（人民币），住所：广州市天河区五山路2**、2**、2**号1**（F**2），经营范围：土石方工程施工、建设工程设计、建设工程施工、消防设施工程施工、建筑劳务分包等。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，编号：（粤）JZ安许证字〔2025〕0****3，许可范围：建筑施工，有效期：2025年12月23日至2028年12月22日。持有广州市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D*****3，资质类别等级：施工劳务不分等级，有效期：2025年11月14日至2030年11月14日。

2025年10月9日，广东东侨建筑工程有限公司与贵州兴腾矿业有限公司签订《边坡治理及土石方开挖回填施工合同》后，成立了贵州兴腾矿业有限公司勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地及边坡治理开挖回填工程项目部，项目负责人为杜某禹，安全员为杜某娇，现场管理人为谭某才），装载机操作员为张某，挖掘机操作员为陈某昱、陈某奎、陈某才、毛某、秦某红、苟某，工程运输车辆驾驶员为张某先、聂某刚、李某、李某刚、潘某。2025年10月9日，广东东侨建筑工程有限公司编制了《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心及边坡治理开挖回填方案》，并组织有关人员对该方案进行会审和学习贯彻。2025年10月9日，广东东侨建筑工程有限公司对贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目开始施工。

二、事故经过及应急救援等情况

（一）事故经过

2025年12月16日8时许，广东东侨建筑工程有限公司负责人杜某禹在纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井瓦斯发电厂厂房食堂对当天工作进行部署。8时30分，装载机操作员苟某在事故发生地点边坡底部进行掏挖作业，安排挖掘机操作员陈某才在面对工作面左边距离苟某约15米的边坡脚进行掏挖作业，安排挖掘机操作员陈某才在边坡前面深坑内给工程运输车装载土石方，安排工程运输车司机聂某刚、李某刚负责土石方运输，安排装载机操作员张某在排土场负责推土作业。工作后，全部作业人员随即进入施工现场开始施工作业，苟某在事故发生地点边坡底部进行掏挖作业，陈某才在面对工作面左边距离苟某约15米的边坡脚进行掏挖作业。

9时许，杜某禹到达施工现场开展安全检查，到11时许，由于施工现场雾太大，导致能见度极低，杜某禹安排施工现场全体作业人员吃午饭。

13 时许，陈某才、苟某、陈某奎、聂某刚、李某刚、张某等作业人员返回施工现场继续作业，苟某继续在事故发生地点边坡底部进行掏挖作业，陈某才在面对工作面左边距离苟某约15米的边坡脚进行掏挖作业。

13 时 10 分许，陈某才听见苟某操作的挖掘机方向“哗啦”的一声，陈某才侧脸朝苟某看去，看见苟某操作的挖掘机左侧上方边坡发生坍塌，坍塌物砸中苟某操作的挖掘机驾驶室，挖掘机驾驶室被砸扁，苟某被卡在驾驶室内，事故发生（见图1、图2）。

（二）事故应急处置及善后等情况

事故发生后，陈某才立即操作挖掘机向苟某方向开过去，边开挖掘机边用他随身携带的对讲机大声喊“苟某操作的挖机被垮塌的土石方掩埋了，大家快来施救”。陈某才把挖掘机开到苟某的前面停稳后，陈某才打电话向何某明报告事故。打完电话后，陈某才用挖掘机把垮落的土石方刨开，在刨土石方的过程中，张某和李某刚赶到事故现场。

13时16分许，陈某才把掩埋苟某的土石方刨开后，用钢丝绳把变形的挖掘机驾驶楼往上提升后，张某、李某刚等工友把苟某从挖掘机驾驶楼内救出，并进行压胸施救。

13时30分许，聂某刚拨打120急救电话。

14时10分许，纳雍县人民医院120救护车抵达事故现场，医护人员立即对苟某进行现场抢救。

14时40分许，苟某经120急救医生现场抢救无效死亡。

14时50分许，苟某遗体经纳雍县人民医院120救护车送往 纳雍县殡仪馆。

事故发生后，施工现场作业人员立即组织救援，并向该项目负责人何某明报告事故情况。13时10分许，何某明接到事故报告后，由于何某明出差，立即电话报告事故信息给贵州兴腾矿业有限公司总经理龙某干，龙某干接到何某明事故信息报告后立即组织人员去事故现场开展应急救援处置工作。事故应急救援处置过程中密切配合，协调联动，事故应急救援处置得当，分工明确，及时高效，未引发次生事故。

2025年12月17日5时许，广东东侨建筑工程有限公司主要负责人杜某禹、项目合伙人邹某发与死者家属达成赔偿协议，共计赔偿死者家属190.8万元。苟某遗体在纳雍县殡仪馆火化，事故善后处置工作全部完成，家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失190.8万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

广东东侨建筑工程有限公司在边坡治理过程中，违反《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）规定，未按照处置方案遵循自上而下分级坡脚掏挖进行放坡，致使坡体内应力向外释放，产生应力重分布，边坡岩体结构沿裂隙面和层面发生变形处于不稳定状态，加速边坡岩体失稳，边坡悬空状态。在开挖震动作用下导致已发生变形破坏的岩体及边坡悬空岩体受到扰动，裂隙面全面贯通，沿裂隙面剪断后向177°方向快速下滑，发生坍塌发生。

（二）间接原因

1.贵州兴腾矿业有限公司作为贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目建全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工现场安全管理人员任某春、龙某苗、滕某成、阳某佑、阳某元、张某的安全生产责任制，未建立安全风险分级管控和安全生产教育和培训等制度；未组织安全管理人员任某春、龙某苗、滕某成、阳某佑、阳某元、张某进行安全生产教育和培训，上述人员未经安全生产教育和培训合格，就安排上岗作业；未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除广东东侨建筑工程有限公司未按照《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案》采用逆作法施工，未采用“分级放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼+截排水沟”进行防治，未遵循边开挖边支护的施工原则；在坍塌区边坡开挖过程中，其南侧边坡已发生滑坡，未暂停施工，未根据险情状况采取应急处理措施；在坍塌前和施工过程中未按照设计要求实施监测，未能掌握边坡工程监测情况；施工现场未在高陡边坡区醒目位置设置明显的安全警示标志等事故隐患；广东东侨建筑工程有限公司签订专门的安全生产管理协议，未在《边坡治理及土石方开挖回填施工合同》中约定各自的安全生产管理职责；违规将贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目发包给不具备地质灾害治理工程施工资质的广东东侨建筑工程有限公司。

2.广东东侨建筑工程有限公司作为贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目无地质灾害治理工程施工资质；未按照《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案》采用逆作法施工，未采用“分级放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼+截排水沟”对边坡进行防治，未遵循边开挖边支护的施工原则；在坍塌过程中，其南侧边坡已发生滑坡，未暂停施工，未根据险情状况采取应急处理措施；在边坡开挖施工前和施工过程中未按照设计要求实施监测，未能掌握边坡工程监测情况；施工现场未在高陡边坡区醒目位置设置明显的安全警示标志；未健全全员安全生产责任制，未制定装载机操作员张某，挖掘机操作员陈某才、毛某、秦某红、苟某，工程运输车辆驾驶员张某先、聂某刚、李某、卢某、李某、李某刚、潘某的安全生产责任制；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工作业人员装载机操作员陈某才、毛某、秦某红、苟某，工程运输车辆驾驶员张某先、聂某刚、李某、卢某、李某、李某刚、潘某进行安全生产教育和培训合格，就安排上岗作业；未建立安全风险分级管控制度；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除未按照《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案》采用逆作法施工，放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼+截排水沟”对边坡进行防治，未遵循边开挖边支护的施工原则；在坍塌区边坡开挖过程中，其南侧边坡已发生滑坡，未暂停施工，未根据险情状况采取应急处理措施；在边坡开挖施工前和施工过程中未按照设计要求实施监测，未能掌握边坡工程监测情况；施工现场未在高陡边坡区醒目位置设置明显的安全警示标志等事故隐患。

3.纳雍县能源局未正确履行纳雍县煤矿地质灾害防治治理工作职责，未落实“管行业，管地灾”的行业地质灾害防治主体责任，未督促贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井认真履行采煤引发地质灾害防治主体责任，未把贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目工程治理纳入管理，未对该项目安全生产状况进行监督检查。

4.纳雍县勺窝镇人民政府未正确履行纳雍县煤矿地质灾害防治治理工作职责，未把贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目工程治理纳入管理，未对该项目安全生产状况进行监督检查。

（三）事故性质

经调查认定，贵州兴腾矿业有限公司“12·16”边坡坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议移交纪委监委处理人员

对在事故调查中发现的有关部门公职人员履职方面存在的问题线索，事故调查组按规定移交纪检监察机关进一步调查并处理。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.何某明，贵州兴腾矿业有限公司副总经理，全面负责贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目工作，未正确履行安全生产管理职责，未组织拟定贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项[1]规定；组织本单位安全生产教育和培训不力，对本单位参与贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工班组长任某春、龙某苗、滕某成、阳某佑、阳某元、张某安全生产教育和培训流于形式，未保证上述从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，知悉自身在安全生产方面的权利和义务等内容，并未经安全生产教育和培训合格，就安排上述人员上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[2]规定；开展对贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目安全生产状况检查，对该项目施工现场排查出的“有开裂、发现裂缝一处、落石和挖掘机在边坡底部掏挖”等生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理措施，督促广东东侨建筑工程有限公司采取措施落实整改，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[3]规定，对事故的发生负有

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第（一）项[5]规定县应急管理局给予何某明处以2024年年收入百分之二十九的罚款，计贰万叁仟肆佰壹拾玖元（23419.00）人民币。

2.杜某禹，广东东侨建筑工程有限公司主要负责人，未正确履行安全生产管理职责，未健全本单位全员安全生产责任制，未制定装载机操作员王某、陈某某、陈某某、陈某某、毛某、秦某某、苟某，工程运输车辆驾驶员李某先、聂某刚、李某、卢某、李某、李某刚、潘某的安全生产责任制，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[6]规定；未组织制定本单位安全风险分级管控制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定；未实施本单位安全生产教育和培训计划，未对贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工作业人员装载机操作员李某，挖掘机操作员陈某某、陈某某、陈某某、毛某、秦某某、苟某，工程运输车辆驾驶员李某先、聂某刚、李某、卢某、李某刚、潘某进行安全生产教育和培训，上述人员未经安全生产教育和培训合格，就安排上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定；督促、检查本单位的安全生产工作流于形式，未及时消除本单位未按照《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案》采用逆作法施工，未采用“分级放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼+截排水沟”对边坡进行防治，未遵循边开挖边支护的施工原则；在坍塌区边坡开挖过程中，其南侧边坡已发生滑坡，未暂停施工，未根据险情状况采取应急处理措施；在边坡开挖施工前和施工过程中未按照设计要求实施监测，未能掌握边坡工程监测情况；施工现场未在高陡边坡区醒目位置设置明显的安全警示标志等生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[9]，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项[11]规定，建议由纳雍县应急管理局给予杜某禹处以2024年年收入百分之四十的罚款，共计叁万叁仟陆佰零元（33600.00）人民币。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1.贵州兴腾矿业有限公司作为贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目总承包单位，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工现场安全管理人员任某春、龙某苗、滕某成、阳某佑、阳某元、李某的安全生产责任制，未建立安全风险分级管控和安全教育培训等制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[12]规定；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工现场安全管理人员任某春、龙某苗、滕某成、阳某佑、阳某元、李某进行安全生产教育和培训，上述人员未经安全生产教育和培训合格，就安排上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[13]规定；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取治理措施，及时发现并消除广东东侨建筑工程有限公司未按照《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案》采用逆作法施工，未采用“分级放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼+截排水沟”对边坡进行防治，未遵循边开挖边支护的施工原则；在坍塌区边坡开挖过程中，其南侧边坡已发生滑坡，未暂停施工，未根据险情状况采取应急处理措施；在边坡开挖施工前和施工过程中未按照设计要求实施监测，未能掌握边坡工程监测情况；施工现场未在高陡边坡区醒目位置设置明显的安全警示标志等事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[14]规定；违规将贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目发包给不具备地质工程施工资质的广东东侨建筑工程有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[15]；未与广东东侨建筑工程有限公司签订专门的安全生产协议，未在《边坡治理及土石方开挖回填施工合同》中约定各自的安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[16]规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[18]规定，建议由纳雍县应急管理局给予贵州兴腾矿业有限公司处以陆拾万元人民币（600000.00）罚款。

2.广东东侨建筑工程有限公司作为贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工总承包单位，无地质灾害治理工程施工资质，违反《地质灾害防治条例》第三十六条第二款[19]规定；未按照《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案》采用逆作法施工，未采用“分级放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼+截排水沟”对边坡进行防治，未遵循边开挖边支护的施工原则，违反《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）15.4.1[20]规定；在坍塌区边坡开挖过程中，其南侧边坡未暂停施工，未根据险情状况采取应急处理措施，违反《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）18.5.1[21]规定；在边坡开挖施工前和施工过程中未按照设计要求实施监测，未能掌握边坡工程监测情况，违反《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）18.3.2[22]规定；施工现场未在高陡边坡区醒目位置设置明显的安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[23]规定；未健全全员安全生产责任制，未制定装载机操作员李某，挖掘机操作员王某、陈某某、陈某某、陈某某、毛某、秦某某、苟某，工程运输车辆驾驶员李某先、聂某刚、李某、卢某、李某、李某刚、潘某的安全生产责任制，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置项目施工作业人员装载机操作员李某，挖掘机操作员陈某某、陈某某、陈某某、毛某、秦某某、苟某，工程运输车辆驾驶员李某先、聂某刚、李某、卢某、李某、李某刚、潘某进行安全生产教育和培训，上述人员未经安全生产教育和培训合格，就安排上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定；未建立安全风险分级管控制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[24]规定；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取治理措施，及时发现并消除未按照《贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工培训中心建设项目用地不良地质作用处置方案》采用逆作法施工，未采用“分级放坡（坡率1：0.5~1.1）+格构梁+锚杆/锚索挂网喷砼+截排水沟”对边坡进行防治，未遵循边开挖边支护的施工原则；在坍塌区边坡开挖过程中，其南侧边坡已发生滑坡，未暂停施工，未根据险情状况采取应急处理措施；在边坡开挖施工前和施工过程中未按照设计要求实施监测，未能掌握边坡工程监测情况；施工现场未在高陡边坡区醒目位置设置明显的安全警示标志等事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项规定，建议由纳雍县应急管理局给予广东东侨建筑工程有限公司处以陆拾万元人民币（600000.00）罚款。

3.纳雍县能源局未正确履行纳雍县煤矿地质灾害防范治理工作职责，未落实“管行业，管地灾”的行业地质灾害防治主体责任，未督促贵州兴腾和纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井认真履行采煤引发地质灾害防治主体责任，未把贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建职工生活区项目用地不良地质作用处置项目工程治理纳入管理，未对该项目安全生产状况进行监督检查。建议责成纳雍县能源局向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

4.纳雍县勺窝镇人民政府未正确履行纳雍县煤矿地质灾害防范治理工作职责，未把贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝镇雍汪兴腾煤矿一号井新建建设项目用地不良地质作用处置项目工程治理纳入管理，未对该项目安全生产状况进行监督检查。建议责成纳雍县勺窝镇人民政府向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步加强全县地质灾害治理、工程建设工作，有效防止类似事故再次发生，特提出以下防范措施：

（一）进一步提高认识，牢固树立安全发展理念。贵州兴腾矿业有限公司、广东东侨建筑工程有限公司、纳雍县能源局、勺窝镇人民政府要深刻吸取教训，站在“两个维护”的高度，站在人民至上、生命至上的高度，统筹好安全与生产的关系，以对人民群众生命财产安全负责的态度，全面防范化解地质灾害风险，遏制类似事故再次发生。

（二）强化安全生产教育和培训，提升从业人员素质。广东东侨建筑工程有限公司、贵州兴腾矿业有限公司要强化安全生产教育和培训，定期开展安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，保障安全生产，形成良好的安全生产秩序。

（三）强化现场管理，加强隐患排查治理。广东东侨建筑工程有限公司、贵州兴腾矿业有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，严格按照法律法规，加强安全生产管理，建立健全并落实安全生产规章制度，认真督促、检查本单位的安全生产工作，加强作业现场事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

（四）强化执法力度，切实抓好安全监管。涉及地质灾害治理、工程建设项目施工的各乡镇（街道）和有关单位要吸取事故教训，举一反三，综合运用明察暗访、联合执法等方式，对全县地质灾害治理、工程建设项目施工现场进行全排全查，对非法违法承包、分包、转包，不按设计施工建设，安全投入不足，制度和落实情况，安全生产教育和培训情况，隐患排查治理等，对涉及违法违规的要依法依规严厉进行处理，压实安全生产部门监管责任、属地管理责任，严防类似事故发生。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件的单位或者个人。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应赔偿义务外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[19]《地质灾害防治条例》第三十六条第二款：承担专项地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理的单位，应当具备下列条件，经省级以上国土资源主管部门资质审查合格，取得国土资源主管部门颁发的相应等级的资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事地质灾害治理工程的勘查、设计、施工和监理活动，并承担相应的责任：

- （一）有独立的法人资格；
- （二）有一定数量的水文地质、环境地质、工程地质等相应专业的技术人员；
- （三）有相应的技术装备；
- （四）有完善的工程质量管理制度的。

[20]《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）15.4.1：坡面防护施工应符合下列规定：

- 1.根据开挖坡面地质水文情况逐段核实边坡防护措施有效性，且应符合信息法施工要求；
- 2.挖方边坡防护工程应采用逆作法施工，开挖一级防护一级，并应及时进行养护；
- 3.施工前应对边坡进行修整，清除边坡上的危石及不密实的松土；
- 4.坡面防护层应与坡面密贴结合，不得留有空隙；
- 5.在多雨地区或地下水发育地段，边坡防护工程施工应采取有效截、排水措施。

[21]《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）18.5.1：当边坡变形过大，变形速率过快，周边环境出现沉降开裂等险情时，应暂停施工，并采取下列应急处理措施：

- 1.坡底被动区临时压重；
- 2.坡顶主动区卸土减载，并应严格控制卸载程序；
- 3.做好临时排水、封面处理；
- 4.临时加固支护结构；
- 5.加强险情区段监测；
- 6.立即向勘察、设计等单位反馈信息，及时按施工现状开展勘察及设计资料复审工作。

[22]《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—2013）18.3.2：信息法施工应符合下列规定：

- 1.按设计要求实施监测，掌握边坡工程监测情况；
- 2.编录施工现场揭示的地质状态与原地质资料对比变化图，为施工勘察提供资料；
- 3.根据施工方案，对可能出现的开挖不利工况进行边坡及支护结构强度、变形和稳定验算；
- 4.建立信息反馈制度，当开挖后的实际地质情况与原勘察资料变化较大，支护结构变形较大，监测值达到报警值等不利于边坡稳定的情况发生时，应及时向设计、监理、业主通报，并根据设计处理措施调整施工方案；
- 5.施工中出现险情时应按本规范第18.5节要求进行处理。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

扫一扫在手机打开当前页面



